



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0000.18.026583-7/002 Numeração 5019292-
Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta
Relator do Acórdão: Des.(a) Juliana Campos Horta
Data do Julgamento: 14/04/2021
Data da Publicação: 19/04/2021

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL DE RITO COMUM COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE "OCLUSÃO DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO" - WATCHMANN DISPOSITIVO - NEGATIVA DE COBERTURA - ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS - ABUSIVIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO.

- Aplica-se do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469 do STJ).

- O rol de procedimentos e eventos elaborado pela ANS - Agência Nacional de Saúde estabelece a cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde, mas não exclui a prestação de cobertura assistencial adequada às necessidades de saúde dos pacientes de acordo com a indicação do médico responsável e perspectiva de eficácia do tratamento da doença.

- As cláusulas em contrato de plano de saúde que limitam ou restringem procedimentos médicos são nulas por contrariarem a boa-fé, pois criam uma barreira à realização da expectativa legítima do consumidor, contrariando prescrição médica, provocando um desequilíbrio no contrato ao ameaçar a finalidade do mesmo, que é ter o serviço de saúde de que necessita o segurado.

- A orientação do STJ é no sentido de que a negativa de cobertura de procedimento médico pela operadora de plano de saúde gera verdadeiro abalo psíquico ao beneficiário, apto a ensejar indenização por dano moral, uma vez que ocasionou insegurança e dano



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

psicológico.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.18.026583-7/002 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MÉDICO LTDA, VAMILSON VIEIRA MOREIRA - APELADO(A)(S): UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MÉDICO LTDA, VAMILSON VIEIRA MOREIRA

A C Ó R D ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

DESA. JULIANA CAMPOS HORTA

RELATORA.

DESA. JULIANA CAMPOS HORTA (RELATORA)

V O T O

Trata-se de recursos de APELAÇÃO e APELAÇÃO ADESIVA, interpostos respectivamente por UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e VAMILSON VIEIRA MOREIRA, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, promovida por VAMILSON VIEIRA MOREIRA e MEIRE PICININ PARAIZO, julgou procedentes os pedidos formulados pelo primeiro autor e extinguiu o processo com relação à segunda autora, nos termos do dispositivo a seguir citado:



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS em relação a VAMILSON VIEIRA MOREIRA, tornando definitiva a tutela de urgência deferida, para condenar a ré a autorizar o procedimento cirúrgico de implantação de percutâneo de oclisor de AEE (Watchmann dispositivo), bem como a pagar compensação por danos morais, arbitrados no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente desta decisão (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação, por tratar-se de responsabilidade contratual.

Em consequência, extingo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, em relação a VAMILSON VIEIRA MOREIRA, e sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação a MEIRE PICININ PARAIZO.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao primeiro autor, arbitrados em 12 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. alega que a negativa de cobertura do tratamento consubstanciou exercício regular do direito porque o procedimento de "oclusão do apêndice atrial esquerdo" não se encontra elencado no rol de procedimentos e eventos em saúde trazido pela Resolução Normativa RN nº 387/2016, inexistindo dever de cobertura pela operadora de plano de saúde.

Assevera que o entendimento externado na sentença está em dissonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, para quem o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo e não pode ter a sua aplicação realizada de maneira exemplificativa, sob pena de colocar em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado, de sorte que não



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

há o dever de cobrir o procedimento que não estiver listado no rol da ANS.

Enfatiza que tratar o rol como exemplificativo acarretaria na cobertura de procedimentos não previstos em tal normativa, gerando, assim, impactos econômicos que afetam a segurança e efetividade do contrato de plano de saúde.

No tocante ao dano moral, salienta que não estão presentes os requisitos norteadores da responsabilidade civil sendo que o STJ proferiu, recentemente, entendimento no sentido de que a negativa de tratamento baseada na interpretação contratual não enseja a aplicação de danos morais.

Caso seja mantida a condenação por danos morais, pugna pela redução equitativa do valor arbitrado, fixando-se quantia módica.

Em contrarrazões, VAMILSON VIEIRA MOREIRA refuta as razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

Na oportunidade, VAMILSON VIEIRA MOREIRA interpôs recurso adesivo, por meio do qual pleiteia a majoração do valor arbitrado para a compensação dos danos morais.

Intimada, UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. apresentou contrarrazões em que refuta o pedido de majoração da indenização.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

As apelações serão analisadas conjuntamente, porquanto conexas e ante a existência de matéria que pode prejudicar outro recurso.

Na origem, versam os autos sobre ação cominatória, cumulada

com pedido de indenização por danos morais, promovida por VAMILSON VIEIRA MOREIRA e MEIRE PICININ PARAIZO em face de UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MÉDICO LTDA, decorrente de negativa alegadamente indevida de cobertura de procedimento cirúrgico.

Em síntese, foi prescrita ao primeiro autor, a implantação de percutâneo de oclisor de AEE (Watchmann dispositivo), por meio de procedimento cirúrgico, a qual foi indeferida pelo plano, sob justificativa de ausência de cobertura obrigatória.

Sobreveio sentença na qual se excluiu da lide a autora MEIRE PICININ PARAIZO, condenou o plano de saúde a cobrir o procedimento cirúrgico indicado e ao pagamento de danos morais no importe de R\$8.000,00 (oito mil reais).

Em seu recurso, a operadora de plano de saúde alega que o rol é taxativo e que, por não constar no rol de procedimentos aprovados pela ANS, a negativa de cobertura não é ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

A seu turno, o recurso adesivo postula a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Acerca da natureza do rol da ANS, o tema é controverso no Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o aresto citado a seguir, percebe-se que a Terceira Turma possui o entendimento de que o rol é exemplificativo, ao passo que a Quarta Turma se posiciona em sentido contrário, entendendo que o rol é taxativo.

Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA OCUPACIONAL. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA, PORQUE NÃO PREVISTA NO ROL DA ANS. ROL NÃO



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

TAXATIVO. RECUSA INDEVIDA. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA EG. TERCEIRA TURMA DO STJ. ART. 1022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do NCPC, quando o Tribunal local se manifesta de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Negativa de tratamento considerada abusiva pelo Tribunal estadual. Decisão mantida.

4. Embargos rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1880278/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)

A par do dissenso jurisprudencial, entendo que o rol da ANS é exemplificativo.

No caso, a relação jurídica de consumo havida entre as partes, o diagnóstico do Sr. Vilmar, bem como a necessidade do tratamento são

atos incontroversos.

Cediço se tratar de contrato de adesão, cujas cláusulas devem ser interpretadas em favor do aderente. Não obstante, vale registrar que a cláusula geral de boa-fé reputa-se ínsita a toda relação jurídica de consumo, ainda que não conste expressamente do instrumento contratual (CDC, art. 4º caput III e III e 51, IV), a fim de evitar a frustração de expectativas razoáveis acerca dos direitos garantidos pelo contrato, instrumento que deve ser cumprido com lealdade, sem abuso, sem causar lesão ou desvantagem excessiva aos contratantes.

A cláusula contratual restritiva ou exclusiva de prestação de serviços e a que omite, ou veda o fornecimento de medicamentos e materiais, viola o princípio da boa-fé objetiva, tornando-a, portanto, abusiva e, por consequência, nula.

Além disso, o contrato deve ser visto em razão de sua função social que, em lato sensu, consiste na proteção conferida pelo ordenamento jurídico de modo a garantir que não sirva apenas de instrumento de riqueza unilateral, mediante adoção de critérios que favoreçam uma repartição mais equilibrada das riquezas, mas também possa trazer benefícios sociais. É a aplicação do princípio da igualdade substancial.

Em decorrência da função social, revela-se abusivo o ato da parte requerida, eis que colocou o consumidor em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé ou a equidade. Isso é o que se infere da norma esculpida nos §4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Também, neste sentido, temos o art.16, IV da Lei 9.656/98 que dispõe:

"Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos planos e seguros, tratados nesta lei, devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) VI - os eventos cobertos e excluídos."

Ademais, convém ressaltar que o rol de procedimentos e eventos, elaborado pela ANS - Agência Nacional de Saúde, estabelece a cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde, mas não exclui a prestação de cobertura assistencial adequada às necessidades de saúde dos pacientes de acordo com a indicação do médico responsável e perspectiva de eficácia do tratamento da doença.

Com efeito, as cláusulas restritivas de direito, como aquelas que delimitam procedimentos cobertos pelos planos de saúde, devem ser interpretadas segundo o disposto no art. 51 do CDC.

O relatório médico anexado na petição inicial demonstra a necessidade urgente da realização do procedimento pleiteado pela parte autora, mediante o qual o médico que acompanha o tratamento do paciente afirmou que:

"Trata-se de paciente portador de fibrilação atrial permanente há cerca de 2 anos, com presença de trombo em AAE, estenose mitral moderada, doença arterial coronariana crônica com CRVM há cerca de 7 anos, em uso de anticoagulação oral com Marevan.

Desde o início do uso da anticoagulação oral vem apresentando vários episódios de sangramento do TGI. Desde janeiro de 2017 esta é a terceira hospitalização devido a enterorragia com instabilidade hemodinâmica, (13/07/2017 - 05/09/2017 - 21/09/2017). Nesta internação paciente evoluindo com descompensação da insuficiência cardíaca.

Iniciado o uso de HBPM em dose plena, apresentou dissolução do trombo em AAE, porém novamente houve sangramento volumoso do TGI com necessidade de nova EDA e colonoscopia em menos de 15 dias.

Paciente com alto risco de fenômenos tromboembólicos CHA2DS2-VASC= 03 e elevado risco de sangramentos.

Devido a gravidade e complexidade do caso e por já termos tentado exaustivamente manter a anticoagulação oral, porém sempre evoluindo com sangramento maior e inerente risco de vida ao paciente, indica-se o implante percutâneo de oclisor de AAE para evitarmos o uso anticoagulação oral e manter a proteção contra fenômenos tromboembólicos."

O artigo 35-C da Lei nº 9.656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde determina expressamente que é obrigatória a cobertura do atendimento nos caso de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

De tal sorte, considerando que o quadro apresentado pela parte autora decorre de doença coberta pelo plano de saúde e fora prescrito por médico especialista de várias áreas afins, mostra-se abusiva a negativa de cobertura, ainda que o tratamento requerido não esteja previsto no Rol da ANS.

Salienta-se, por oportuno, a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a falta de previsão de procedimento médico solicitado no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual" (AgRg no AREsp 845.190/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, publicado no DJe em 28/06/2016).

Essa orientação vem sendo seguida por esta Eg. Câmara do TJMG:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO IMPRESCINDÍVEL - NEGATIVA DE COBERTURA - FALTA DE EXPRESSA EXCLUSÃO DESSE PROCEDIMENTO - ABUSIVIDADE - DANO MATERIAL - REPARAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1- "O

plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma", sendo que "o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (STJ, RCD no AREsp 316.086/SP e AgRg no AREsp 708.082/DF). 2- É devida indenização por dano material quando provado pela vítima efetivo prejuízo em decorrência de culpa contratual do infrator. 3- A recusa injustificada da administradora de plano de saúde de cobertura de tratamento, indicado pelo médico credenciado para o paciente segurado, configura inequívoco dano moral, pois causa aflição e angústia ao enfermo. 4- Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com observância nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0338.14.013553-8/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2019, publicação da súmula em 04/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO - NEGATIVA DE REALIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO E NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO ESPECÍFICA DO PROCEDIMENTO NA AVENÇA. Não é cabível a negativa de realização de tratamento ao beneficiário de plano de saúde ao argumento de que não há previsão do procedimento no plano e no rol da ANS, tendo em vista que referido rol é meramente exemplificativo. Em atendimento ao disposto no artigo 47, do CDC, a ausência de cláusula que determine exclusão específica do procedimento torna ilícita a negativa de cobertura. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.006024-8/003, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2016, publicação da súmula em 23/11/2016)

Ante o exposto, fácil perceber a ilicitude da negativa da liberação

do tratamento. Assim, deve ser mantida a sentença impugnada.

Comprovada a abusividade da negativa e dos demais requisitos norteadores da responsabilidade civil, passo a analisar se o arbitramento dos danos morais.

Como cediço, para que reste configurado o dano moral, é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. E, como tais, entendem-se os direitos referentes à imagem, ao nome, à honra e à integridade física e psicológica da pessoa.

In casu, com base nas provas constantes dos autos, é possível conjecturar a significativa aflição sofrida pela parte autora que, à época, em estado crítico de saúde, com risco de perder a visão, teve sua situação majorada pela negativa de cobertura perpetrada pela ré.

Embora haja entendimento que o simples descumprimento contratual não configura dano moral, a orientação do STJ é no sentido de que a negativa de cobertura de procedimento médico pela operadora de plano de saúde gera verdadeiro abalo psíquico ao beneficiário, apto a ensejar indenização por dano moral, uma vez que ocasionou insegurança e dano psicológico.

Por tais razões, constatada a atitude ilícita praticada pela requerida ao se negar a custear o tratamento do beneficiário, vindo a causar grandes transtornos de ordem psíquica e moral, resta configurado o dever de indenizar.

Com relação à fixação do quantum dos danos morais, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico decorrentes da prática do ato ilícito.

Todavia, doutrina e jurisprudência vem conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.

No caso em exame, sopesados os critérios sugeridos e levando em



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

conta as consequências para a paciente, a extensão do dano, o atendimento à decisão liminar, a gravidade da ofensa e as suas repercussões, entendo que a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios mencionados, e ainda, ao caráter pedagógico, sem que se traduzir em enriquecimento ilícito.

Em virtude disso, rejeito os recursos de apelação, mantendo a sentença por seus próprios termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo a sentença prolatada.

DES. SALDANHA DA FONSECA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. DOMINGOS COELHO - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS."